

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1800 -
1801/2533

บริษัท.ส.พ.ประกันภัย จำกัด โจทก์
บริษัทไฟบูลย์ประกันภัย จำกัด กับพวก
จำเลย
บริษัทไฟบูลย์ประกันภัย จำกัด จำเลยที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง
นางสาวอธยา สกุลหิรัญรักษ์ จำเลยที่ 3
ผู้ยื่นคำร้อง
นายอนุชิต คุณกุล ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 4
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 257)คดีสองสำนวนนี้
ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกบริษัท.ส.พ.ประกันภัย จำกัด ว่า
โจทก์ที่ 1 เรียกนางม่วยแซ่อิงว่าโจทก์ที่2เรียกบริษัทไฟบูลย์ประกันภัย จำกัด ว่า
จำเลยที่ 1 ส่วนบริษัทพิพัทธ์ประกันภัยจำกัดนางสาวอธยาสกุลหิรัญรักษ์และนางสาว
ปราณีลิ้มโพธิ์ คงเรียกว่า จำเลยที่ 2ที่ 3 และที่ 4 ตามเดิม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 159,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2524 อันเป็นวันที่โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยคือ โจทก์ที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมรับผิดชอบไม่เกินคนละ 100,000 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 248,253,246,252)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสี่ไม่หาหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 225,231)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี หรือถ้า จำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 หรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วแต่กรณีทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก

1 ปี หรือถ้า จำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 หรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วแต่กรณีทุเลา
การบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ